

**Nr. 34 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
an den Reichsminister des Innern. Wien, 15. Februar 1939**

R 43 II/1356, Bl. 59–60 Abschrift, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Übertragung der Zuständigkeiten der österreichischen Landesregierung.

Bezug: Ihr Schreiben vom 17. 1. 39 – I Ö 44/39–1055².

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres habe ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsstatthalter³ die Prüfung der Frage aufgenommen, auf welche Stellen die Aufgaben der österreichischen Landesregierung bei ihrer Auflösung zu übertragen seien⁴. Ich sehe das entscheidende Problem bei dieser besonders wichtigen Wiedereingliederungsmaßnahme darin, daß es gelingt, den künftigen Reichsstatthaltern alle Aufgaben zu übertragen, die nicht aus unbedingt zwingenden Gründen auf die Reichszentralstellen übergehen müssen. Bei dieser Auffassung gehe ich einmal davon aus, daß die künftigen Reichsstatthalter die ihnen durch den Entwurf des Ostmark-Gesetzes⁵ zugedachte Stellung nur dann wirklich erhalten, wenn ihnen auch die entsprechenden Aufgaben übertragen werden. In gleicher Weise lasse ich mich dabei von dem Bestreben leiten, jede weitere Aufgabe [sc. von Berlin] fernzuhalten, die von einer leistungsfähigen und verantwortungsfreudigen Mittelbehörde aus größerer Ortsnähe und deshalb in stärkerer Volksverbundenheit erfüllt werden kann. Auf Grund von Einzelbesprechungen mit sämtlichen Referenten der österr. Ministerien, die im November und Dezember des vergangenen Jahres stattfanden, werde ich Ihnen demnächst Einzelübersichten über die von mir für notwendig gehaltene Aufteilung der Ministerialzuständigkeiten übermitteln. Schon heute möchte ich aber herausstellen, welche grundsätzlichen Forderungen ich zu erheben habe und welche Regelung ich für die wichtigsten Aufgabengebiete verlangen muß.

I.

Die künftigen Reichsstatthalter müssen grundsätzlich mindestens die gleichen Zuständigkeiten erhalten, wie sie die Regierungen der Länder des Altreichsgebietes heute noch haben.

Es muß bei der Aufteilung der Ministerialaufgaben weiter unbedingt vermieden werden, daß – z. B. bei den Hochschulen – neue Reichssonderverwaltungen entstehen. Unmittelbare Unterstellung

¹ Vom RIM mit Schnellbrief vom 24. 2. 1939 den ORBeh. zur Kenntnis „und, soweit Ihr Geschäftsbereich betroffen wird, mit der Bitte um Stellungnahme bis spätestens 6. März 1939“ zugeleitet; R 43 II/1356, Bl. 58. Auch in R 43 II/496, Bl. 47–51; R 1501/5396, S. 45–56; R 2/12433, unfol.

² Nicht bei den Akten, nicht ermittelt. Anmeldung von Ressortforderungen mit Blick auf die gepl. Aufteilung Österreichs in Reichsgaue s. R 43 II/1356, Bl. 42–57.

³ Artur Seyß-Inquart. Vgl. ARH V, Nr. 65 Anm. 5; zu seinem Verhältnis zu Bürckel, das faktisch einer Unterstellung nahekam: ARH V, Nrr. 96 Anm. 5, 110.

⁴ Hitler hatte den Entschluß zum Abbau der österr. Landesregierung nach erfolgter „Wiedereingliederung“ und damit zur Tilgung des Landes Österreich als Verwaltungseinheit gleich im Apr. 1938 bekundet und ihm durch Abschmelzung der Wiener Regierung von sechs auf vier Ressorts wie durch Versagung einer Kompetenz-Kompetenz an RStH Seyß-Inquart unmißverständlich Ausdruck verliehen. Näheres s. ARH V, Nrr. 96 Anm. 7, 116, 119 Ziff. 3.

⁵ Neuvorlage des RIM vom 10. 2. 1939, vom RMRk am 15. 2. als Kabinettsache in Umlauf gesetzt; mit Verweisen zur konfliktträchtigen Vorgeschichte s. Dok. Nr. 26.

von Dienststellen unter die Reichsministerien kann deshalb grundsätzlich nicht in Frage kommen. Da die Reichsstatthalter nach dem Entwurf des Ostmark-Gesetzes in der Stufe des Reichsgaues die gesamte staatliche Verwaltung führen⁶, müssen – abgesehen von den bestehenden Sonderverwaltungen – sämtliche Behörden, die bisher den österreichischen Ministerien unmittelbar unterstanden, zunächst dem Reichsstatthalter unterstellt werden.

Der Vollzug wird grundsätzlich auf allen Gebieten den künftigen Reichsstatthaltern und ihren Unterbehörden zu übertragen sein. Die Berücksichtigung zentraler Interessen läßt sich dadurch sicherstellen, daß die Reichsministerien ihre vorherige Unterrichtung verlangen und sich Weisungen Vorbehalten können. Nach außen muß aber die Vollzugszuständigkeit von Ministerialstellen, die im Lande Österreich ziemlich stark ausgebildet war, überall in Wegfall kommen. Soweit als möglich wird den Reichsstatthaltern neben der schon bisher den Landeshauptmännern zustehenden Rechtsetzungszuständigkeit auch die bisher von den Ministerien ausgeübte Ermächtigung zur Erlassung von Verordnungen zu übertragen sein. Die Rechtseinheit wird hier dadurch gewährleistet, daß diese Verordnungen nach § 5 Abs. 1 des Ostmarkgesetzentwurfs Ihrer Zustimmung und der der beteiligten Fachminister bedürfen⁷.

Bei den vorgenannten Besprechungen ist wiederholt der Wunsch nach der Errichtung von Außenstellen der Reichsministerien in Wien laut geworden. Ich muß die Errichtung solcher Außenstellen aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen⁸. Es besteht die Gefahr, daß die verwaltungsmäßige Zentralstellung von Wien, deren Abbau der Führer befohlen hat, durch solche Außenstellen, wenn auch in anderer Form als bisher, aufrechterhalten würde. Diesem entscheidenden Bedenken hat sich die Erwägung unterzuordnen, daß die Sachbehandlung durch eine Außenstelle vielleicht im einen oder anderen Fall zweckmäßig wäre. Wo in Ausnahmefällen einheitliche Behandlung eines Gegenstandes für mehrere Gaue oder für die ganze Ostmark notwendig, eine Verlagerung an Reichszentralstellen aber nicht erwünscht erscheint, wird die Lösung durch Beauftragung eines der künftigen Reichsstatthalter für dieses ganze Gebiet gemäß § 4 Abs. 4 des Ostmarkgesetzentwurfs⁹ gefunden werden können.

II.

Zu den einzelnen Zuständigkeitsbereichen habe ich folgendes zu bemerken:
[...]¹⁰

⁶ Vgl. ARH V, Nr. 243 Ziff. III.

⁷ KabVorl. OstmarkG § 5 (1), identisch mit der Endfassung: „Der Reichsstatthalter kann durch Verordnung mit Zustimmung der beteiligten Reichsminister und des Reichsministers des Innern Recht setzen, soweit nicht übergeordnetes Reichsrecht entgegensteht.“

⁸ Vgl. ARH V, Nr. 65 Anm. 2 und Ziff. 2.

⁹ KabVorl. § 4 (4) – in der Endfassung § 4 (3) – lautete: „Umfassen die Mittelbezirke der nach Abs. 2 dem Reichsstatthalter angegliederten Reichssonderverwaltungen mehrere Reichsgaue, so bestimmt der Führer und Reichskanzler, welchem Reichsstatthalter diese Sonderbehörden angegliedert werden.“

¹⁰ Folgen Einzelvorschläge in 33 Punkten, gegliedert nach Zuständigkeit der Wiener Ministerien; R 43 II/1356, Bl. 60–63. – Zu den Vorschlägen Bürckels nahmen PrFM und RErzM in grundsätzlichen, nicht auf eigene Ressortinteressen beschränkten Ausführungen Stellung; Dok. Nr. 57.

Zitierhinweis

Nr. 34 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich an den Reichsminister des Innern. Wien, 15. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d034>